

【무담보채권 시효소송 제기 부적정】

- 「인수채권 소멸시효관리규정」 제11조 제1항 제1호 및 제2호에 따르면
인수채권 원금잔액이 500만 원 이하로서 주채무자가 60세 이상이고
보증인이 없는 경우 등 채권회수 실익이 없다고 인정될 때에는 시효
중단조치를 하지 않도록 되어 있음

- 그런데 채무자 XXX 채권(○○○○○ 2019-○○○)의 경우 채권 원금
잔액이 약 4.2백만 원으로 소 제기 당시 나이가 67세였고 보증인이
없어 시효중단조치 제외대상임에도 시효소송을 제기하는 등 불필요
하게 시효소송을 제기한 사례 27건이 확인되어 향후 같은 사례가
발생하지 않도록 **현지주의** 조치